ثم هذه الشرائط كلها مختلف فيها بخلاف الشرائط السابقة فانها متفق عليها الا الوقت منها لكن الخلاف فيه ضعيف جدا ولذا ادرجه المصنف فيها ثم شرائط هذا النوع خمسة (الاول منها) اى من شرائط الاداء (سلامة البدن عن الامراض والعلل فقيل الصحيح انه) اى هذا الشرط الاول من النوع الثانى وهو سلامة البدن (من النوع الاول) وهو شرط الوجوب فحسب على ما قاله فى النهاية وقال فى البحر هو المذهب الصحيح (وقيل الصحيح انه من الثانى) اى من النوع الثانى وهو شرط الاداء على ما صححه قاضيخان فى شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام (فعلى الاول) وهو القول بأنه شرط الوجوب (لا يجب) اى الحج ولا الاحجاج ولا الايصاء به (على الاعمى والمقعد) بصيغة المجهول اى الذى الزم القعود ولم يقدر على القيام (والمفلوج) وهو الذى لم يقدر على الحركة بجميع بدنه او ببعضه (والزمن) بفتح فكسر اى صاحب المرض المزمن الذى لا يرجى برؤه (ومقطوع الرجلين) والظاهر ان مقطوع الرجل الواحدة ومقطوع اليدين كذلك لظهور الحرج عليهما ان وقع التكليف للحج بأنفسهما ثم رأيت الكرمانى نص على مقطوع اليدين ايضا فقطوع الرجل الواحدة بالاولى (والمريض) اى حال مرضه (والمعضوب) اى الضعيف على ما فى القاموس والمراد به هنا الشيخ الكبير الذى لا يثبت على الراحلة ولا يقدر على الاستمساك والثبوت عليها الا بمشقة وكلفة عظيمة ولو كان لهم مال وقوله فى الكبير سواء كان لهم مال ام لا لا وجه له اصلا قال ابن الهمام فنى المشهور عن ابى حنيفة انه لا يلزمهم الحج قال فى البحر وهذا عند ابى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو رواية عنهما وقالا فى ظاهر روايتهما وهو رواية الحسن عن ابى حنيفة انه يجب على هؤلاء اذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم الى المناسك وهذا معنى قول المصنف (وعلى الثانى يجب) اى وعلى القول بأنه من شرائط الاداء يجب الحج والاحجاج أو الايصاء (ثم قيل) اى على هذه الرواية المعبر عنها بالقول الثانى (يجب عليهم بأنفسهم) وفيه نظر ظاهر اذ لا يخلو عن حرج باهر (وقيل فى اموالهم) اى يجب فى اموالهم بالاحجاج فى الحال والايصاء فى المآل (وهو المختار عند جماعة) وهو رواية الاصل عن ابى حنيفة على ما فى البدائع من ان الاعمى لا حج عليه بنفسه وان وجد زادا وراحلة وقائدا وانما يجب فى ماله اذا كان له مال وروى الحسن عن ابى حنيفة انه يجب عليه أن يحج بنفسه قال ابن الهمام وهو خلاف ما ذكره غيره عن ابى حنيفة وفى الذخيرة والاعمى اذا وجد زادا وراحلة ولم يجد من يقوده لا يلزمه الاداء بنفسه وهل يلزم الاحجاج بالمال فهو على الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه كذا ذكره شيخ الاسلام وقال الكرمانى الاعمى ان وجد قائدا والزمن والمقعد ان وجدا حاملا يجب الحج على هؤلاء عند ابى حنيفة فى أموالهم دون ابدانهم ان كان لهم مال انتهى فاختار رواية الوجوب عليهم فى اموالهم وهو قولهما ورواية الحسن عن ابى حنيفة قال ابن الهمام وانها الاوجه وهو اختيار صاحب تحفة الفقهاء وصاحب البدائع انتهى (فتبين أن للحسن روايتين احداهما هذه وهى انه يجب على هؤلاء الاحجاج والاخرى انه يجب الحج عليهم بأنفسهم وهى رواية شاذة على ما أشار اليه ابن الهمام والله أعلم بحقيقة المرام (والخلاف) اى المذكور فيمن وجد الاستطاعة وهو معذور) اى بالنوع المذكور (أما ان وجدها وهو صحيح) اى سالم (ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق) اى اتفاق الروايات او اتفاق العلماء (على الوجوب) اى وجوب الحج (عليه) اى فى ماله (فيجب عليه الاحجاج) اى فى الحال او الايصاء فى المآل (الثانى) ان من شرائط الاداء على الاصح (أمن الطريق للنفس والمال) وقد اختلف فيه فمنهم من قال انه شرط وجوب وهو رواية ابن شجاع عن أبى حنيفة

وأقاربه وجيرانه وأصدقائه ويتحلل منهم ويسألهم الدعاء ويسأل كل واحد فى كل وقت الدعاء فانه لا يدرى لسان من يستجاب له وان الغير اذا دعا له لسان لم يعص الله تعالى المدعو له بذلك اللسان فهو أقرب الى القبول واذا ودع احدا يقول كل منهما للآخر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت زودك الله التقوى وجنبك الردى فاذا قال ذلك فهو جدير بأن يحفظ الله تعالى وديعته ويرده سالما ويجد من استودعه ايضا سالما بكرم الله تعالى وجزيل ألطافه وجميل عوائده ويتصدق بشئ من ماله قبل خروجه